

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5095065-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: EDISON MALAFAIA DE SOUZA

RECORRENTE: ELIANE MALAFAIA CARVALHAES DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NO PROCESSO N. 5074300-33.2024.4.02.5101, CONSISTENTE NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELATIVAS A COMPRAS E EMPRÉSTIMO ALEGADAMENTE DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA. A TUTELA DE URGÊNCIA FOI INDEFERIDA PELO JUÍZO RECORRIDO POR NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, *CAPUT*, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105/2015). EMBORA NÃO SE DESCONSIDERE A RELEVÂNCIA DO INFORTÚNIO ENFRENTADO PELA PARTE AUTORA, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DA FRAUDE ALEGADA, NÃO É POSSÍVEL, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, A AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DO REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO ANTES DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELOS RÉUS E DA PORMENORIZADA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS, COM BASE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, NO JULGAMENTO DO TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 331. RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de medida cautelar interposto pela parte autora e negar-lhe provimento para manter a decisão interlocutória de indeferimento da tutela de urgência nos autos do processo n. 5094798-53.2024.4.02.5101 (Evento 3, DESPADEC1). Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em recurso de medida cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5095065-25.2024.4.02.5101

510015008006 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5095065-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: EDISON MALAFAIA DE SOUZA

RECORRENTE: ELIANE MALAFAIA CARVALHAES DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento (recurso de medida cautelar) interposto pela parte autora no processo n. 5094798-53.2024.4.02.5101, contra a decisão do Juizado Especial Federal Adjunto à 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, de indeferimento, em sede de tutela de urgência, da cessação de descontos de imposto de renda na fonte sobre os proventos de aposentadoria, por estar a parte autora acometida de doença grave (Evento 3, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5094798-53.2024.4.02.5101).

O recurso é tempestivo e cabível, nos termos dos artigos 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Conforme a decisão do Evento 3, DESPADEC1, foi indeferido o pedido autoral de concessão de medida liminar.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (Evento 8, PET1) ao recurso interposto.

É o breve relatório.

VOTO

A parte recorrente alegou, em síntese, ter direito à isenção do imposto de renda por estar acometida de doença grave, observado o disposto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.

Os laudos médicos juntados pela parte autora (Evento 1, ATESTMED10 e ATESTMED11, dos autos do processo n. 5094798-53.2024.4.02.5101) demonstram que ela foi diagnosticada com déficit cognitivo e demência (CID 10 G30), com necessidade de procurador para os atos da vida civil.

Todavia, as doenças que acometem a parte autora não estão listadas no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 (inciso XIV com redação dada pela Lei 11.052/2004), e não é possível, em sede de cognição sumária, determinar se tais doenças acarretam a "alienação mental" prevista no referido dispositivo legal, a lhe assegurar o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos:

Lei 7.713/1988:

Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(...)

Dessa forma, não há, nos autos, por enquanto, elementos que evidenciam “a probabilidade do direito” (art. 300, *caput*, do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015), tampouco o “perigo na demora”, com risco de perecimento do direito pleiteado, a justificar a concessão da tutela de urgência, conforme bem decidiu o juízo recorrido.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de medida cautelar interposto pela parte autora e negar-lhe provimento para manter a decisão interlocutória de indeferimento da tutela de urgência nos autos do processo n. 5094798-53.2024.4.02.5101 (Evento 3, DESPADEC1). Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em recurso de medida cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos.